

馬來西亞法規與營運指南：吉隆坡、檳城、柔佛三地 合規差異一次看

馬來西亞的營商法規大體上在全國範圍內適用，但由於聯邦制與地方政府自治，一些具體規定和執行力度會隨州屬或城市而有所不同。本章將先概述全國共同適用的重要法規（特別針對零售餐飲行業，如清真標準、特許加盟和電子商務規範），再分析吉隆坡、檳城、柔佛三地在合規要求與政策導向上的差異。

一、清真認證（JAKIM）

項目	重點
主管機關與申請	由 JAKIM 管理，透過 MYeHALAL 系統線上申請
流程	文件審查 → 現場稽核 → 核發證書；需提交公司資料、原料配方、供應商清真證、SOP 與員工訓練紀錄
內部管理與建議	需建立 HAS 清真管理制度，重點為防交叉污染、衛生管理、器具分區與教育訓練；建議先做風險盤點、模擬稽核與備用供應鏈規劃
尚未清真化	不可使用「Halal / 清真」字樣，可使用「不供應豬肉或 No Pork」或「穆斯林友善」
選址與趨勢	非清真品牌適合華人區、觀光區；2025 年起導入 e-CERT 電子清真證書

資料來源：114 年度 推動商業服務業高值發展策略布局計畫

(一) 主管機關和系統

JAKIM (伊斯蘭發展局)，MYeHALAL 為申請入口，網址為 <https://myehalal.halal.gov.my/portal-halal/v1/index.php>。

(二) 流程重點

文件準備 (公司註冊、配方、供應商清真證)、內部清真委員會、SOP (衛生、儲存、流程)、員工訓練，並接受稽核。

(三) 清真認證 (JAKIM) 怎麼申請

馬來西亞清真認證由 JAKIM 主管，企業一律透過 MYeHALAL 線上系統遞件 (分「國內 / 國際」路徑)。

帳號啟用後，依業態 (餐飲、中央廚房、製造等) 上傳公司註冊資料、產品/配方與原料清單、供應商清真證明、製程與動線圖、倉儲與運輸 SOP、員工訓練紀錄等。

文件審核通過後進入實地稽核，必要時抽樣送驗，最終由「清真確認小組」決議核發證書。核准紀錄可於 Halal Malaysia Directory 公開查詢，網址為 <https://myehalal.halal.gov.my/portal-halal/v1/index.php?data=ZGlyZWV4X2RpcmVjdG9yeTs7Ozs%3D>。2025 年起 JAKIM 推出 e-CERT 電子清真證書，以強化查驗與防偽。

(四) 需有「內部清真管理系統」

JAKIM 的「馬來西亞清真管理系統手冊 (MHMS 2020)」與「清真認證作業手冊 (MPPHM 2020)」要求企業成立內部清真委員會、落地清真品保系統 (Halal Assurance System, HAS) 與內部清真稽核。

重點包含敏感原料分級與替代、採購與驗收入庫管制、專用器具與防交叉污染、員工更衣與禮拜設施、教育訓練與追溯。對餐飲門市，前後台動線與清潔消毒、廚房內小器具分色分區，是稽核常見扣分點。

(五) 實務操作建議

先做「清真風險地圖」，把所有食材、調味、非食品（上光劑、膠囊、酒精清潔劑）、包材與供應商分層，列出替代品與備用供應商。

繪製製程/動線 FMEA（失效模式與效應分析），標註交叉污染點（解凍、切配、油炸、洗滌）。

用內部稽核表逐項演練（含夜間/離峰班），把人員調度、交接與突發狀況納入 SOP。稽核前至少跑一次「模擬審查 + 缺失改善」。

(六) 尚未清真化怎麼做？

若短期不辦證，請對外溝通時嚴禁使用「Halal 或清真」字樣，可採用「不供應豬肉或 No Pork」或「穆斯林友善」描述，但兩者均不等於清真。

選址上優先華人社區、外籍白領聚集區或觀光商圈，並建立清真升級路徑表（例如替代原料、切換供應鏈、員工訓練時程），避免日後轉證時一切重新開始。

二、特許加盟（Franchise）規範

項目	重點
法律	適用《1998 年特許經營法》；外國特許人販售前須取得第 54 條核准並完成註冊，加盟契約亦須登錄，違反者屬違法。

項目	重點
市場進入與營運	建議採主特許 (Master Franchise) 或與本地企業合資；需規劃智財保護、供應鏈本地化及權利金與稅務結構
電商與數位規範	線上賣家須公開公司與商品資訊，並提供馬來文版本；適用 PDPA 個資法、DST 數位稅與跨境商品銷售稅
勞工與外資規範	需遵守最低工資、工時與外籍員工配額制度；多數行業可 100% 外資持股，但零售業建議與本地夥伴合作

資料來源：114 年度 推動商業服務業高值發展策略布局計畫

(一) 核心法律

「1998 年特許經營法 (Franchise Act 1998)」2020 年修法擴大適用；外國特許人販售前須取得第 54 條核准並完成註冊，加盟契約亦須登錄，違反者屬違法。

(二) 合規之兩道門

外國品牌要在馬來西亞賣加盟 (含主特許和再授權)，必須先取「1998 年特許經營法」第 54 條核准，再完成第 6 條註冊，方可營運或對外招募。

修法後外國與本地特許人同樣須提交加盟揭露文件 (Franchise Disclosure Document, FDD) 與法定文件 (財務報表、商標證明、訓練手冊、營運手冊、費用結構等)，未依規辦理即對外銷售或營運，屬違法並可被裁罰。

(三) 實務操作建議

進入選擇方面，臺灣品牌可評估「主特許 (Master Franchise) 給在地大型集團」或「與在地上市公司合資」兩種進入模式。

加盟揭露文件 (FDD) 與商標、配方等智財權保障必須完備，並設「供應鏈本地化路徑表」以降低外匯與關稅波動。

在收費設計方面，初始費、權利金、採購折讓百分比等需考量馬來西亞之稅負與毛利結構 (含 SST 與外送抽成)。

(四) 電子商務與數位規範

馬來西亞政府近年大力發展數位經濟，電子商務相關法規亦日趨完善。《2012 年消費人保護 (電子商務交易) 法規》在 2024 年底更新，要求線上賣家在網絡平台上公開註冊資訊(包括公司/個人名稱、商業註冊號、聯絡方式、商品詳細描述等)。特別值得注意的是，新法規明確規定線上商品資訊必須提供馬來文版本，以保障本地語言權益。大型電商平台則被要求對入駐商家做資質審查，並提供簡便的投訴通路。除了電商交易規範，馬國也有《2010 年個人資料保護法》(PDPA) 保障消費者隱私，企業收集和使用客戶個資需獲同意並妥善保管。在稅收上，自 2019 年起對跨境數位服務徵收數位服務稅 (DST)，2023 年起對低價跨境電商貨品開始徵收銷售稅 10%。這些措施確保線上線下商業競爭環境公平，也反映政策鼓勵電子商務合規化發展的取向。

(五) 勞工與產權

全國適用《1955 年勞工法令》《1967 年工業關係法令》等勞動法，保護員工最低待遇，包括每週工時、加班支付、最低工資 (2022 年起為每月 RM1500) 等標準。對於外國投資者，若雇用外籍員工，需要遵守移民規定，申請工作簽證並達到本地-外籍員工配額要求 (政府鼓勵雇用本地人，多數行業規定外籍員工比例上限)。在保護投資方面，馬來西亞法律保障商業合同執行，知識產權有專利商標法規可註冊保護。外資企業可 100% 持股於大部分行業，但零售分銷等特定領域政府有指導方針，建議外資合夥本地夥伴或確保一定比例的土著參與，以符合土著經濟政策精神。

三、地區差異與特別規定

行業	吉隆坡 (KL)	檳城 (Penang)	柔佛 (Johor)
法規與政策風格	執法最嚴格，政策更新最快	較彈性，重觀光與文化保存	重跨境管理與投資發展
商業與營業規範	馬來文招牌要求嚴格，娛樂與衛生管理嚴	中文招牌較友善，古蹟區有外觀限制	邊境、免稅與跨境規範較多
文化與清真環境	重視城市形象與合規	非清真市場較普遍	社會較保守，重穆斯林文化
適合產業	國際品牌、高端零售餐飲	文創、美食、觀光品牌	跨境零售、家庭消費與投資產業

資料來源：114 年度 推動商業服務業高值發展策略布局計畫

(一) 吉隆坡 (聯邦直轄區)

作為首都，吉隆坡的市政當局 (DBKL) 對商業活動管理嚴格且透明。特別體現在廣告招牌語言規定上：依《1982 年聯邦直轄區小型招牌法令》，所有營業招牌必須以馬來語為主體，其他語言文字不可超過馬來文的尺寸和顯著程度。近年 DBKL 加大執法，「提醒」業者遵守馬來文優先的規定，針對違規者發出傳票並限期整改。例如，2024 年 10 月 DBKL 就對武吉免登區 5 家未在招牌顯示馬來文的店鋪開出罰單。另外，吉隆坡對餐飲娛樂場所的營業許可審核較嚴，如酒吧夜店需申請娛樂執照、遵守營業時間和噪音管制。衛生方面，吉隆坡市會定期公佈餐館衛生評級，對未達標者勒令整改甚至暫停營業。從積極面來看，嚴格的執法保障了消費者權益和城市形象，但對商家而言必須投入更多資源確保持續合規，如聘請專人處理政府手續、定期培

訓員工遵守規章等。首都也經常率先引入新政策，例如塑料袋收費、禁煙區劃定等，其他州隨後跟進。因此在 KL 營商需要密切關注政策動向，以免違規。

(二) 檳城 (州屬政府與市政廳)

檳城在法規執行上相對靈活以促進觀光。檳州政府非常重視旅遊業，對於國際遊客常去的業態 (酒店、民宿、景區商店等) 提供指引和協助。比如檳城市區允許一定程度的多語招牌存在，在保留馬來文的同時，也容許中文招牌字較為醒目，以照顧本地華人和中國遊客 (聯邦法律要求依然存在，但執行上相對寬鬆，強調文化多樣性)。在世界遺產區喬治市內，地方當局制定了古蹟建築保護指南，商家翻新店面需遵守傳統外觀限制，不得破壞原有立面，招牌設計也需符合懷舊風格。這對文創類和精品零售是挑戰也是機遇——品牌需投入設計融合歷史元素，但如此營造出的獨特店面也增強了吸引力。檳州對夜間經濟較為開放，每年允許舉辦多場美食節、文化慶典等延長營業活動，以刺激消費。清真方面，檳城穆斯林人口比例略低，全州有相當數量的非清真中餐酒樓和豬肉食品店，州政府並未禁止，只是規定須清楚標識「非 Halal」，以免穆斯林誤入。總體而言，檳城的監管風格在遵守聯邦框架下，更強調產業發展與文化保護的平衡，合規難度中等。

(三) 柔佛 (州政府與地方市議會)

柔佛的特殊之處在於跨境和特區政策。一方面，柔佛須配合聯邦管理邊境。柔佛執法單位在邊境檢查對外國人攜帶物品、購買免稅品方面也較為嚴格，當地商家需了解這些規定 (例如外國遊客在柔佛買大米、食油等政府補貼品可能受限)。另一方面，柔佛的依斯干達經濟特區提供一站式投資服務，設有 IRDA 機構協助外資快速辦理各項執照和批文，在此區域內設廠開店或可享相對簡化的流程。2023 年新柔兩地宣布計劃共建一個跨境經濟特區，預期將進一步鬆綁人員流動、產業合作政策。柔佛州本身對清真與禁酒規定沒有特別不同，但由於

蘇丹和州宗教局的影響力大，當地社會風氣較為保守。業者在柔佛宜注意尊重當地穆斯林文化，如餐館在齋月白天低調經營、避免在清真餐館附近販售豬肉製品等，這有助於社區關係融洽。

資料來源：114 年度推動商業服務業高值發展策略布局計畫